

포상금 산정기준(제24조의5관련)

1. 포상금 산정

검사 또는 조사결과 신고내용이 위법행위를 적발 또는 조치하는데 도움이 되었다고 인정되는 경우에는 다음의 방법에 따라 순차적으로 포상금 지급액을 산정한다.

가. 위법행위의 중요도를 I, II, III, IV, V의 등급으로 구분하여 결정한다. 등급은 위법행위의 중요도 판단기준에 따라 각 항목별 평가점수에 가중치를 곱하여 합산한 점수로 결정한다. 다만, 사회적 물의 야기 등 사회·경제 전반에 미치는 영향과 법 위반의 정도 등을 감안하여 필요하다고 인정되는 경우에는 합리적인 범위 내에서 등급을 조정할 수 있다.

나. 위법행위의 중요도에 해당하는 기준금액을 결정한다.

다. 신고내용과 검사(조사) 및 적발 기여도 등을 감안하여 기여율을 결정한다. 기여율은 검사(조사)담당자, 검사(조사)반장, 자체심사 담당 팀장의 평가 결과를 기초로 포상심의위원회가 결정한다.

라. 기준금액에 기여율을 곱하여 포상금 지급액을 산정한다.

마. 포상금 지급액 중 10만원 미만의 금액은 절사한다.

2. 기준금액 <개정 2014.2.14.>

(단위 : 천원)

위법행위의 중요도(등급별 기준금액)				
I 등급 (9점 초과 ~10점)	II 등급 (7점 초과 ~9점 이하)	III 등급 (5점 초과 ~7점 이하)	IV 등급 (3점 초과 ~5점 이하)	V 등급 (3점 이하)
300,000	150,000	80,000	30,000	10,000

3. 위법행위의 중요도 판정기준 <개정 2014.2.14.>

가. 신용공여한도 위반, 회계분식, BIS비율 허위보고, 대주주에 대한 편익제공 및 신용공여, 법 제18조의2(금지 행위)의 위반

점수	항 목	재무·자산건전성에 미치는 영향			검사결과 조치	
		자기자본대비 불법행위 금액	BIS비율 변동	고정이하여 신비율 변동	제재조치	형사제재
가중치		30%	20%	20%	20%	10%
1점	기 타 : 3%이하	1.0%이하 하락	2.0%이하 상승			-
2점	기 타 : 5%이하	2.0%이하 하락	4.0%이하 상승			
3점	기 타 : 10%이하	3.0%이하 하락	6.0%이하 상승			사법당국 고발 (1명)
4점	기 타 : 20%이하	4.0%이하 하락	8.0%이하 상승	행위자 주의	사법당국 고발 (2명 이하)	
5점	기 타 : 20%초과	7.0%이하 하락	10.0%이하 상승	행위자 주의적 경고(견책)	사법당국 고발 (3명 이하)	
6점	대주주등* : 5%이하 기 타 : 30%초과	10.0%이하 하락	12.0%이하 상승	행위자 문책경고(감봉)	사법당국 통보 (4명 이하)	
7점	대주주등* : 5%초과 기 타 : 50%초과	12.5%이하 하락	14.0%이하 상승	행위자 직무정지(정직)	사법당국 통보 (5명 이하)	
8점	대주주등* : 10%초과 기 타 : 100%초과	15.0%이하 하락	16.0%이하 상승	행위자 해임권고(면직)	사법당국 통보 (6명 이하)	
9점	대주주등* : 20%초과 기 타 : 150%초과	17.5%이하 하락	18.0%이하 상승	해임권고(면직) 3명 이상	사법당국 통보 (7명 이하)	
10점	대주주등* : 50%초과 기 타 : 200%초과	20.0%이하 하락	20.0%이하 상승	해임권고(면직) 5명 이상	사법당국 통보 (8명 초과)	

* 상호저축은행법 제37조에 의한 대주주 등(2% 이상 보유주주, 상호저축은행의 임·직원)

나. 주식취득 승인 등

점수	항 목	신고내용			위법행태	형사제재
		차입자금 요건 허위신고	회계분식	관련법령 ¹⁾ 위반여부 허위신고		
가중치		30%	15%	15%	30%	10%
1~2점		지분율 10%~20%			단순착오	사법당국 고발 (1명)
3~4점		지분율 20%초과			과실	사법당국 고발 (2명)
5~6점		지분율 40%초과			중과실	사법당국 고발 (3명)
7~8점		지분율 80%초과			고의중과실 ²⁾	사법당국 고발 (4명)
9~10점		지분율 100%			고의중과실 ³⁾	사법당국 고발 (5명 이상)

1) 금융관련 법령, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 조세범처벌법, 금융산업의 구조개선에 관한 법률 등

2) 차명주주에 의한 승인 등 포함

3) 차명주주에 의한 승인 및 출자자대출후 출자 등 포함

4. 기여율 산출기준

항 목	내 용	기여도 평가점수 및 평가지표		
		10 - 8점	7 - 4점	3 - 0점
신고의 구체성	1. 신고내용을 6하 원칙에 따라 구체적으로 적시하였는가?	우수	양호	미흡
	2. 위법행위와 관련된 증빙자료를 제출하였는가?	중요증거	정황증거	미제출
	3. 사건의 핵심인물이 포함되어 있는가?	대부분의 핵심인물	핵심인물 일부	주변인물
검사(조 사) 및 적발 기여도	4. 검사의 단서로 충분한가?(신고가 없었을 경우에도 상시감시 등을 통해 인지가 가능하였는지 여부 포함)	즉시 검사에 착수할 수 있을 정도로 충분·양호	일부 정보 확인·보완후 검사착수가 능할 정도로 양호	신고한 정보 자체만으로 는 검사착수하 기에 미흡
	5. 검사과정에서 협조적이었는가?	상당히 협조적	협조적	비협조적
	6. 적발된 위법행위가 시의성이 있는가?	대단히 시의성 있음	시의성 있음	시의성 없음
	7. 위법행위 등 신고내용이 검사결과 전체 내용과 어느 정도 부합되는가?	대부분	일부	극히 일부
기 타	8. 신고자와 위반행위자와의 관계는?	내부고발자 (위법행위 관련자 제외)	제3자	위법행위 관련자
	9. 위법행위가 발생한 날로부터 얼마나 경과하였는가?	위법행위 진행중	6월 이내	6월 이상
	10. 위법행위 신고에 따라 상호저축은행의 위법행위 예방 등에 기여하였는가?	상당히 기여	일부 기여	극히 일부 기여

5. 포상심의위원회의 구성

저축은행검사담당 부서장, 제재심의담당 부서장, 법무담당 부서장